

עין משפט ונר מצוה

בד א מיי פ"ג מהל' נחלות הלכה ג סגנ עשין זו טו"ע"ע ח"מ מימן רעה טעף"ן ה: בוח ב מיי שם הלכה ג וע"י כהשגות ונמ"מ טו"ע"ע שם טעף"ן ד: בוח ב מיי שם הל' ג טו"ע"ע שם טעף"ן ה: בוח ד מיי פ"ה מהל' אשמות הלכה ו:



תורה אור השלם

1 וישא ענינו וירא את בנמינ אחיו בן אמו ויאמר הוה אריותם הןטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים הןהן בני:

בראשית מג כט ואת בנמינ אחי יוסף לא שקל יעקב את אשיו כי אמר פן יקראנו אסון:

בראשית מב ד ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אתרו ואת משה ואת מרים אתחם:

במכריז כו ט

3 והי באשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן קרב ואכלה אל מקדמי ואלצאי:

בראשית ל כה 4 והיה בית יעקב אש ובית יוסף לקבה ובית עש לקש ודלקו בדם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו פי ה' עבדיה איה

5 והם דוד מנחשק ועד הערב למקורחם ולא נמלט מהם איש כי אם יאבע מאות אשה וגר אשר רכבו על הנמלים והנס:

שמואל א ל ה בלכותו אל ציקלג נפלו עליו מנשעה ערנה ויוכד ודיעאל ומיכאל ויוכד ואליהוא וצליף ראשי האלפים אשר למנשה:

דברי הימים א יב כא ומהם מן בני שמעון הלבן להר שעיר אָנָשִׁים חמש מאות ופלטיה וגעריה ורפיה וצואל בני ישעי בראשם: וכו' את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה:

דברי הימים א ד מב-מג 8 ואחר ראשי בני אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל ורמיה ועזריה והיהאל אָנָשִׁים גבורי חיל אנשי שמוח ראשיים לבית אבותם:

דברי הימים א ה כד 9 נפש כי תחטא ומעלה מעל בך ובחש בעמיתו במקדון או בתשמומו יד או בגול או עָשָׂק את עמיתו: ויקרא ה כא



מוסף רש"י

זו יוכבד. שהשלמה מינן כניסתן לעיר (סוטה יב.) בין החומות. כניסתן לעיר (בראשית יו סו, אשר ילדה. קלה ימילה הוא דלא כפי תמי צת לוי (עשרי כב.) ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. כניסים שאל היה אביהן מוחזק בשעת מיתמו. אבל רמיון הוי לטול לו ביטחה ויפלו לכן לאחר זמן, אין הבכור נוטל פי שנים סכן (בבברות נא.) ומעלה מעל ביה. וכחש בעמיתו גני שנות הפקדון תמי (ב"ק יב.) לרבות קדשים קלים. להחמיצ עליהם קרבן שטעה, אע"ג דלון נטענין על הקדשות והשבע עליהם והודה אינו מביא אשם של שבעת הפקדון, דוכחש בעמיתו תמי, הני אתרכו להו מנה, וכחש בעמיתו נמי קרינא צה לוי שכן ממנו (קדושין נב.) שאל הפקד כהמת שלמים אלל חזרו וכפר צה ושבעת והודה, ממשל קין וחומש ואשם (ב"ק יב.) זבחים קיד. בבברות ג.) דקרינא ציה צה' ובעמיתו, דתמי ומעלה מעל צה' וכחש בעמיתו שלם, ושלמים ציה נסח לה' ובעמיתו (בבברות ג.) שהן ממון בעלים. דקרינא ציה וכחש בעמיתו (בבבחים קיד. תמורה ח.) שכן ממנו של חזרו וקרינן ציה צה' וכחש, בעמיתו וכחש (ב"ק יב.)

ממון בעלים הן. בבס' קדושין לקדש בתן אשה דתניא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו שאם גנב מאחד מעשר או בכור אם בכור או שנים: דלא משום האי טעם שקיל דברשות' קיימא דמוחזקת לא קיימא ברשות' אלא אמרינן מוחזקת ומושכרת לא חסרי בה יתמי מוזני דחוכר ושוכר יחבי להם בעלים הוא ומשום הכי הבכור נוטל פי שנים: ורעה באפר. וברשותו קיימא מיבעי': הא קמ"ל.

קבג:

היתרה מוחכרת או מושכרת ביד אחרים בכור נוטל^א פי שנים.

לקמן מוקי לה כרזי דלרצנן אין הבכור נוטל פי שנים שצנח ששבחו נכסים לאחר מיתת אציהן אע"ג דככור ופשוט שהניח להן אציהן עבד או צהמה טמאה עוצד לה"נ אי אמר הבכור או תחלקו או אטול פי שנים שצנח הרשות צידו והא' דלא נקט חכרוה ושכרוה הימומין משום דהשתא אשמעינן חידוש טפי דלע"ג שהיתה חכורה ושכורה צחי האצ' לא משצין להפירה רלוי ויטול פי שנים^א: **הכא** במכירי כהונה מכירי כהונה מוחזק צפרק כל הגט (ויטין דף ג.) המלוה מעות את הכסן והלוי והיינו טעמאן שזהו מתנה מועטת^א ואסור לחזור צו ואפי' דצדרי' צעלמא^א ואע"פ שאל שם דלא יכול לחזור צו מכל מקום כל כמה דלא הדר הוי כמחזקן ודוקא דאשתמיט צחי אצוהון הא ללו הכי לא כיון דמת מי זכה^א: **וקסבר** מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמו. מימה דנסמון מוקי לה כרזי וצסוק פ"צ דקידושין (דף נח.) אית ליה^א דלאו כמי שהורמו דמי וי"ל דמנא דהכא לא סבר ליה כרזי אלא צהא דצכור שקיל פי שנים שצנח אי נמי דוקא צמתנות דתרומת מעשר אית ליה לרזי דלאו כמי שהורמו דמי אצל מתנות דהכא דזרוע ולחיים שהן ניכרות אית ליה כמי שהורמו דמיין^א: אף

ובקיבה ובמוקדשין ובשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן כיצד יהניח להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים או שהיתה רועה באפר וילדה בכור נוטל פי שנים אבל בנו בתים ונטעו כרמים אין בכור נוטל פי שנים האי הורוע והלחיים והקיבה היכי דמי אי דאתי לידי אבוהון פשיטא ואי דלא אתי לידי אבוהון ראוי הוא^א ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק: **הכא** במכירי כהונה עסקינן ודאשתחייט בחיי דאבוהון וקסבר^א דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמו מוקדשין לאו ידידה נינהו בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר ממון בעלים הוא^א דתניא^א 'ומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהן ממון בעלים דברי רבי יוסי הגלילי הניח להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים או שהיתה רועה באפר וילדה בכור נוטל בה פי שנים השתא מוחכרת ומושכרת דלאו ברשותא דמרה ידיהו קיימא אמרת שקיל רועה באפר מיבעיא הא קא משמע לן דמוחכרת ומושכרת דומיא דרועה באפר מה רועה באפר שבחא דממילא קא אתי ולא קא חסרי בה מזונא אף

הורמו כמי שהורמו דמיין דנפקא לן התם מזה יהיה משפט הכהנים (דגריס יח) מלמד שהמתנות דינן להוציאן דדיינין אי אתו לידיה צטצליהו כדמפרש התם וה"ג כיון דאשתמיט צחי אצוהון והן מכיירין של כהן זה ומרעיו ואוהביו אע"פ שעדיין לא הופרשו הרי הם כאליו צלו לידו שאלו אוהביו גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין צמון הבהמה ודמי כמי שהוחזק בהן צחייז דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין ויטול צהן צכור פי שנים והשתא ליכא למיפדך פשיטא דהשתא אשמעינן טובא דלע"פ שלא הורמו כמי שהורמו דמיין: **מוקדשין** לאו ידידיה נינהו. כגון חטאות ואשמות מחיים קדשי ה' וינהו יש צהן מעילה כל זמן שלא נשחטו אצל שלמים אין צהן מעילה כדדרשנין (מ"ח וקרא פרק בן קדשי ה' ויקרא ה) קדשים המיוחדים לשם יאלו קדשים קלים שאין מיוחדים לשם ומיהו אינם ממנו דמיקדש מיהא קדשי ולא קרינא צהו צכז אשר ימצא לו (דגריס כא) ואפילו אם נשחטו שיכול לאכלן אינם שלו דמתנן צפ"צ דקדושין (דף נג.) המקדש צחלקו צין צקדשי קדשים צין צקדשים קלים אינה מקודשת דמשלחן גצוה קא וכו'. ומשני צקדשים קלים ומחיים דהוי ממנו לרזי יוסי הגלילי ומיהו לאחר שחטה לא דלחמרינן צפרק רלשון דצ"ק (דף יג:) כי אמר ר' יוסי הגלילי מחיים אצל לאחר שחטה דכי קא וכו' משלחן גצוה קא וכו' אמר: **דאמר ממון צעלים סס**. לכל דבר אף לקדש את האשה: **ומעלה מעל צה'**. וכחש צעמיתו צפקדון וגו' וכחש צה ונשבע על שקר וחזר והודה והציא את אשמו: **לרצום קדשים קלים**. להחמיצ עליהם אשם גזילות אם כפר צהן ונשבע והודה כשאר גזל ממון שהרי ממנו הן שהצטר והעור שלו ואין לגצוה צהן אלא אימורים ולכחן חזה ושוק. וצה' וצעמיתו קדריש דהיינו שלמים שהאימורים לשם והצטר לצעלים. והך מעילה דהכא אינו אלא לשון שינוי וכן הוא אומר (דה"צ צו) וימעל צה' אלהיו וכן צסוטה הוא אומר (צמדכר ה) איש איש כי משטה אשתו ומעלה צו מעל צתורת כהנים ויקרא פרשה יא) דהא מעילה ממש ליכא צצלמים כדפרישית דממעית להו צתורת כהנים מדתמיצ קדשי ה' צנהנה מן ההקדש גצי מעילה: **דלאו צרשופיה**. דלצ קיימא^א: **רועה צאפר**. דהוי מוחזק מיציעא^א: **מה רועה צאפר צחא דממילא**. מעצב השדה: אף

להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים בכור נוטל^א פי שנים. או מושכרת ומושכרת באחד לשנה בדמים קצובין. או מושכרת ומושכרת לאחר שיתן לו מחצית השכר למחצה או לשליש או לרביע או שהניח להן אביהן באפר לרעות וילדה בכור באותו שבח פי שנים דרמי כמו שהשיבחה ברשות אביהם אבל השביחום היתומים לאחר מיתת אביהן כגון שכונו בתים או נטעו כרמים אין נוטל פי שנים בהם: במכירי כהונה ולויה עסקי' שהיה לאבי' אוהבים מכירים שהיו שלוחין לו מתנותיהם. ולא לאחרים והכי נמי מתנות לויה כגון מעשריו ללוי מוסרין: ודאשתחייט הבהמה בחיי אבוהון ולא הספיק ליטול עד שמת. כמי שהורמו דמי. כבאו ליד אביו דמי דמכירין הן ומוחזק הוא ולא ראו. ובמוקדשין אמאי נוטל פי שנים הא לאו ידידה דבר הקדש הוא: הכא בקדשים קלים עסקינן ואליבא דר' יוסי הגלילי דאמר

ממון בעלים הן. בבס' קדושין לקדש בתן אשה דתניא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו שאם גנב מאחד מעשר או בכור אם בכור או שנים: דלא משום האי טעם שקיל דברשות' קיימא דמוחזקת לא קיימא ברשות' אלא אמרינן מוחזקת ומושכרת לא חסרי בה יתמי מוזני דחוכר ושוכר יחבי להם בעלים הוא ומשום הכי הבכור נוטל פי שנים: ורעה באפר. וברשותו קיימא מיבעי': הא קמ"ל.

מוזני משום הכי בכור נוטל בהן פי שנים:

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

ואם. ריבוי הוא: **מרגלים עונה**. טעם יקר צעניו כמרגלית שלא הייתי רוצה לגלות. ומעיקרא לחדודי הוא דבעי: **לאצדה ממני**. כלומר לגלותה לאחרים. ולחצו הטעם היה אומר כן: **זו יוכבד**. ולכן לא פרט צה שהרי עדיין לא יאלה לאיר העולם אלא עוצר צמעי אמה הימה צכניסת' למצרים: **מאי שנא**. דלא רצה לשצו לצית צציו עד שנוגר יוסף: **ויסם דוד**. צעמלק כשפשטו על קצלג ונהגו נשי דוד מיירי צספר שמואל. והלא זרעו של עשו צידו דעמלק היה בן אליפז בן עשו ואתה אמרת שאינו נמסר אלא ציד זרעו של יוסף והלא גס ציד שאר צצטים נמסר ואמאי קאמר קרא צצית יוסף להצה טפי משצט יהודה: **דכתיב**. צדצרי הימים צלכחו אל קצלג להלחם צעמלק: **נפלו עליו כו' רלשי האלפים אשר למנשה**. לפי שצשתתפו עמו ממנשה דהיינו משצט יוסף לכך נפלו צידו: **צצני שמעון וגו' וינו את שאריהם הפלטס לעמלק**. אלמא ציד צני שמעון נמי נפלו ואתה אמרת שאין נמסר אלא ציד זרעו של יוסף: **צכור**. בן כהן: **נוטל** (א) **צזרוע פי שנים כו'**. לקמן מפרש לה: **ועמוקדשים**. לקמן מפרש לה: **שצנחו**. מעצמן כיצד הניח כו': **מוחכרם**. למחצית שכר: **מושכרם**. צדצר קצוצ עד זמן פלוני: **צאפר**. אמו דלא חסרי מוזני כדלקמן: **וילדה צכור נוטל פי שנים**. צהאי ולד הואיל ושצחא דממילא הוא ודמי אצילו מחזק צו אציהן: **אצל צנו צסים**. דהאי שצחא על ידי היתומים עצמן הוא ולאו ממילא לא קא שקיל פי שנים: **רלוי הוא**. דלא דמי לשצחא שהצציחו הנכסים דכיון דהוי אצוהון מוחזק צנכסים והן עצמן שהצצחו כמי שהוחזקו שצצח דמי אצל הני מתנות לא זכה (ט) אציהן כלום מחיים וכוון הוו שצח: **ה"ג צמכירי כהונס עסקינן**. שאנשי העיר קצוציו ומכיריו של כהן לו ומזכין לו זכוי גמור צמתנות צהמותיהן מיד כשנשחטו קודם שהופרשו מן הצהמה: **ודלשפשיט צחי אצוהון**. ודמי כנחמן דלמו לידיה צצטצליהו דלחמרי' צצחיתט חולין צפ' צזרוע (דף קל:) דקיני להו כהן אי אמו לידיה צצטצליהו דמתנות שלא

הורמו כמי שהורמו דמיין דנפקא לן התם מזה יהיה משפט הכהנים (דגריס יח) מלמד שהמתנות דינן להוציאן דדיינין אי אתו לידיה צטצליהו כדמפרש התם וה"ג כיון דאשתמיט צחי אצוהון והן מכיירין של כהן זה ומרעיו ואוהביו אע"פ שעדיין לא הופרשו הרי הם כאליו צלו לידו שאלו אוהביו גמרו ומקנו לו המתנות כשהן עדיין צמון הבהמה ודמי כמי שהוחזק בהן צחייז דמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין ויטול צהן צכור פי שנים והשתא ליכא למיפדך פשיטא דהשתא אשמעינן טובא דלע"פ שלא הורמו כמי שהורמו דמיין: **מוקדשין** לאו ידידיה נינהו. כגון חטאות ואשמות מחיים קדשי ה' וינהו יש צהן מעילה כל זמן שלא נשחטו אצל שלמים אין צהן מעילה כדדרשנין (מ"ח וקרא פרק בן קדשי ה' ויקרא ה) קדשים המיוחדים לשם יאלו קדשים קלים שאין מיוחדים לשם ומיהו אינם ממנו דמיקדש מיהא קדשי ולא קרינא צהו צכז אשר ימצא לו (דגריס כא) ואפילו אם נשחטו שיכול לאכלן אינם שלו דמתנן צפ"צ דקדושין (דף נג.) המקדש צחלקו צין צקדשי קדשים צין צקדשים קלים אינה מקודשת דמשלחן גצוה קא וכו'. ומשני צקדשים קלים ומחיים דהוי ממנו לרזי יוסי הגלילי ומיהו לאחר שחטה לא דלחמרינן צפרק רלשון דצ"ק (דף יג:) כי אמר ר' יוסי הגלילי מחיים אצל לאחר שחטה דכי קא וכו' משלחן גצוה קא וכו' אמר: **דאמר ממון צעלים סס**. לכל דבר אף לקדש את האשה: **ומעלה מעל צה'**. וכחש צעמיתו צפקדון וגו' וכחש צה ונשבע על שקר וחזר והודה והציא את אשמו: **לרצום קדשים קלים**. להחמיצ עליהם אשם גזילות אם כפר צהן ונשבע והודה כשאר גזל ממון שהרי ממנו הן שהצטר והעור שלו ואין לגצוה צהן אלא אימורים ולכחן חזה ושוק. וצה' וצעמיתו קדריש דהיינו שלמים שהאימורים לשם והצטר לצעלים. והך מעילה דהכא אינו אלא לשון שינוי וכן הוא אומר (דה"צ צו) וימעל צה' אלהיו וכן צסוטה הוא אומר (צמדכר ה) איש איש כי משטה אשתו ומעלה צו מעל צתורת כהנים ויקרא פרשה יא) דהא מעילה ממש ליכא צצלמים כדפרישית דממעית להו צתורת כהנים מדתמיצ קדשי ה' צנהנה מן ההקדש גצי מעילה: **דלאו צרשופיה**. דלצ קיימא^א: **רועה צאפר**. דהוי מוחזק מיציעא^א: **מה רועה צאפר צחא דממילא**. מעצב השדה: אף

להן אביהן פרה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים בכור נוטל^א פי שנים. או מושכרת ומושכרת באחד לשנה בדמים קצובין. או מושכרת ומושכרת לאחר שיתן לו מחצית השכר למחצה או לשליש או לרביע או שהניח להן אביהן באפר לרעות וילדה בכור באותו שבח פי שנים דרמי כמו שהשיבחה ברשות אביהם אבל השביחום היתומים לאחר מיתת אביהן כגון שכונו בתים או נטעו כרמים אין נוטל פי שנים בהם: במכירי כהונה ולויה עסקי' שהיה לאבי' אוהבים מכירים שהיו שלוחין לו מתנותיהם. ולא לאחרים והכי נמי מתנות לויה כגון מעשריו ללוי מוסרין: ודאשתחייט הבהמה בחיי אבוהון ולא הספיק ליטול עד שמת. כמי שהורמו דמי. כבאו ליד אביו דמי דמכירין הן ומוחזק הוא ולא ראו. ובמוקדשין אמאי נוטל פי שנים הא לאו ידידה דבר הקדש הוא: הכא בקדשים קלים עסקינן ואליבא דר' יוסי הגלילי דאמר

ממון בעלים הן. בבס' קדושין לקדש בתן אשה דתניא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו שאם גנב מאחד מעשר או בכור אם בכור או שנים: דלא משום האי טעם שקיל דברשות' קיימא דמוחזקת לא קיימא ברשות' אלא אמרינן מוחזקת ומושכרת לא חסרי בה יתמי מוזני דחוכר ושוכר יחבי להם בעלים הוא ומשום הכי הבכור נוטל פי שנים: ורעה באפר. וברשותו קיימא מיבעי': הא קמ"ל.

מסורת הש"ס

א) [צ"ל אמר ליה], ב) לשל קב. סוטה יב, ג) לא ממלמי רק כהנ"ה ה' ים ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעני ועיין רש"י צח"א, ד) [מוסף] דבטוות פ"ו ע"ש], ה) [נעיל נה קיט. לקמן קכז: קמה: ינימות כד: בטוות נא:], ו) [קדושין נד: נח: מדרס פה: חולין קל: צכרות יא. מוט כז, ו) קדושין נב: צכרות נג: וצחוס קיד. תמורה ח. ציק יב:], ח) [בנקדושין נח: נללה דלחא דק"ל לרזי דכמי שהורמו דמי ע"ש וע' מוגיל דגדרס פה. ובפי' רש"י והר"ן והצל"ש דהתסן,



הגהות הב"ח

ה) רשב"ם ד"ה נוטל פי שנים צמוע כו': (ב) ד"ה רלוי וסי' לא זכה בהן אצנים:



מוסף תוספות

א. ולא מיבעי בשכירות שהריות אביהן דהוי כמלוה, ואיכא למי' (לקמן צכד:) דאפי' רבנן מודו כמלוה שהבכור נוטל בהם פי שנים דממאן דגביא דמי, אלא אפי' בשכירות שהפרה מריותה לאחר מיתת אביהן, בכור נוטל פי שנים אליבא דרבי, שאין הפרש משבח מגוף הפרה כגון ולד ובין השבח הבא מחמת הפרה כגון שכירות, ידעו ויזה. ב. שאפי' היה מגין מנתנויו אלף זה כיון דאין לו בהן אלא טובת הנאה מנחה מועטת חייא. מיצ"ל. ג. אבל אי ס"ל לאו כמי שהורמו דמיין וכו', לא זכה בהן כהן, כיון דאין שם מנתנו עליהם דאין תנינה מתקיימת בהן עד שירומם וינתנו לירי כהן. דעני ויזה. T. וכי קא שקיל להו אינהו חשתא מחמת נפשייהו הוא דקא שקיל ולא מחמת אבוהון הלכך נכסי ודירוהו נניהו ולא כדדאבהון. ע. [ד]תרומה ומעשר הם מעורבים כטביל דהם צריכים קריאת שם וכו' אבל מתנות אלו הוי הם ניכרות ודבולות בבמהם ואין צריכות קריאת שם וכו'. מיצ"ל. ועיי"ש.

רבינו גרשום

ואת בנימן אחי יוסף. א"כ היו להו טפי מן שביעים: אמר ליה מרגלית היתה בידי. כלומר טעם יפה שבידי: ואתה רוצה לאבדה ממני. מדי כלומר אתה רוצה שאומר לך וידעוהו הכל: אייתיביה ריבם דרד. לאורומים מהנשק ועד הערב אלמא דביר יהודה נמי נפלו. נפלו עליו. ותחברו לדוד ממנשה דהווי ליה מיוסף מנשה הכי צנחום: אשר לעמלק. ועמלק מעשו היה דכתיב ותלד לאלפז את עמלק: בכור בתן שהניח להן אביהן מתנות הללו בכור נוטל פי שנים משום דכל אשר ימצא לו בשעת מיתתו אמרינן ידולו וכשהשביחו נכסי' לאחר מיתת אביהן שהוא התחיל להשביח כגון הניח